

מסורת הש"ס

א) ולפניו לימא אלא כמו שהביאה הגמ' ב) צ"ל דפמיכא, ג) ופ"ח דרמלא,

תום ישינים

כבר מתייחס הוקדשו ואותם שנשארו וזמנו הוכרז הדבר שהקנין שמתו שברצו הס חולין הן שלהן ואחר כך לוקחין ממתות בשופרם חוץ ממגד אורם של מתיים ואומרים אם נשארו ממות של מתיים בשופר [מוטב, ואם אינם בשופר] אלא הם צדיקו הרי הן מחוללין על מותם הקנין הללו (ע"ג) [שג] השופר שכבר הם חולין שנחמלנו על הקנין ואותם לא יחמלנו אלא ויפלו לים הנהל, וליכא למומר הכי דקנין דמתו בעליהן ואסורין בשהגה אין להם פדיון] ואין חילול מושיל כגם כמו אסוריו הנאחז שאין להם פדיון, והביא רמיה על זה דמתנן במסכת יבמות בפרק התערבות [ע' ב] כל הנוסחם שנעשרו בבתולות המיתות או בשור הנסקל אפילו באלף ימותיו כולן, ומעשרו בשור שנעברה עליו עבירה ירעו עד שישפארוהו בו, מכלל דכרישא אין להם פדויה אפילו נפל בהן מום מולדא קמיי ירעו. מיהו י' לתנן בין משנת גבוה לבמהה דהתם שאין להן[ו] פדיון לפי שיש לה קדושת הגוף וצו לאחזר פדיון אסורם בגבוה ועבדוהו ועוד שיש לו לקיים בהם מצות הכנסה לכפרה לשקול השור והאי טעמא לא שייך להיכא. אבל הביא עוד רמיה ממסכת מיר פרק מי שאמר [כו, א] דקמיי התם בו שהיה מחוייב טהולת אומר הרי ע"י עולה והפריש ממנו כי עד פסוקינו ולכו לים המלח, פי' כולן, דאי תמיים אפילו מפורשין נמי ליכו דמי טהולת אלם המלח, ולמה ליכו כולם לים המלח, יקח בזהמה אחת ויחמר דמי עולה ויכו מחוללין על בזהמה זו בכל מקום שכן ויקח אלה המעות ויחמר אם אלו על עולה מוטב אם לאו ויהי מחוללין על של עולה ומתם למכור והשאר וי"ח לים המלח, אלא ש"מ שאין להם פדויה. ריב"א. [וירמיה] ויגביהו[ו] ויגשיקו ויגשרו בנהר, וא"ת ולמה יטלן אותם במים והא אמרינן בפרק ודל במשילה ויא, [א] ובפרק הריני מיר [כו, ב] ממות סתומין יפלו לגדה והיי סתומין הן דאי מפורשין לא דמי מטהל ועולה מעשרין הן בזה ואפילו הן בצורות מ"מ לא ידע איזה שיערין לחטאת ויחזה שיש דינרין לעולה, ועוד למה לי למימר ר' יהודה לית ליה ברירה אפילו אין ברירה יכולין לתקן ויפלו על מנת לגדבה שיקחו כל ממות (הימות) [הייסין] ויחמרו דכל היכא דלימנה ויהי מחוללין על הקנין בללו, וכל מת אם לא ממתה שנשארו שופר מוטב ואלו לא יחמלנו כל היכא דלימנה על אותם בשופר שנחמלנו כבר על הקנין וכל מנת יחמלנו עלים ויפלו לגדבה, [והך] ונלוה י"ל דהך] תקנתא ביולה ליהוי אם קנו קנין אחר שמת, אלא קט קנין קודם שמת ואחר כך מת קודם הקרבה אי אפשר או לתקן אלא ע"י ברירה שקריתו

אורם מתחילתם לגם אורם שהם עמידין [להיות] עד אחר הקרבה ואותם שמתו קודם הקרבה הוכרז הדבר שלא נקנו לארכם. וי"ל שנלשעו מפורשין הן כגון שאמר אלו לחטאתי ולעולתי והן בכים אחד כדאמרין בעיר בזהא שמתא אחר רב אשי דאזנת מפורשין לא מיעד עד דאמר אלו לחטאתי ואלו לעולתי, פי' ואיני מתנין יחד, אלא אפילו אלו לחטאתי ואלו[ו] [לעולתי ולשגמי מפורשין הן ואיכא דאמרי אפילו אמר אלו לכוזבתי מפורשין הן כיון דלא אמר אלו יהי לזירותי וללדתי. מ"ר. ועוד דבגלו הכי נמי דנבטופרו[ו] [נמפורשין] הן, שאם הן בצורות יקנה הכהן קין אחד מאותן המעות שני בני יונה [וא"ת] ויאלתר[ו] ממות טהולת אי מחוללין על זה וממות עולה על זה ואם מעשרין ממות כולם (בגלו) בשופר בגלו בצורות בשעת שיקח אותם הכהן קין ראשון טוטל ד' וזו ויחמר שחמלנו ממות ההאשון על זה דמי טהולת על יונה זו ודמי עולה על זו כל היכא דלימנה ואם סם אלה שציר מוטב ואם לאו יחמלנו אורם (שביד שג) משנת שצדיי של ראשון שחמלנו כבר על הן [ו]כי האי גוונא פרישית לעיל אם נעמיד ממות של שחמלנו בגלו לצורות כדפי ה"ר אלחנן. ויגשיקוא ארבע וזוי ויגשרו בנהרא. פי' רש"י ארבע וזוי היינו מתי (סלע) [דינר] טורי הן והפרידה היו שני דינרין פרוצני (סלע) [דינר] טורי דהוי ח' דינרים, והיינו הא דלמדינן בכריתות [ת, א] ועמדו קנין בו ביזם ברבעמיים שני רבעים לשני פרידות, ואמרין נמי [שס ט, א] גר בזמן הזה לרין שיפרים רובע לקטו. וקשה לי מדאמרין בפרק שי דכריתות [י, ב] כשמעמא מיקן אחז דן לעשירות האישית בפרוטה, מדאמר רחמנא אל בן שתי שנים בכסף שקלים מכלל דכגש בן שמוזי בסקל מדתם רחמנא עליה דלולת למיחרי [חדן] משיח[ו]עשר [בנשעירות] [בנשעירות] דמתן ועמדו קנין זו ביזם ברבעמיים [אמר] [תמן] רחמנא כו', אלמא רבעמיים היינו משקפרם בסקל והיינו רובע בדנרי. וא"ת ואם אמרינן בנגבא מצינע פקח הובי [נג, א] בדנרי עד רובע ומפרם ההם רובע שקל מדלגא קאמר עד רביע ומאי קושיא והא פיהי הכא דרובע אינו רובע דינר. י"ל דהתם דייק (מדה כו') [מדהויכר] דינר היה ליה למימר רביעין [ו]מקאמר רובע ש"מ רובע שקל קאמר, אבל בעגלמא הוי רובע רביע דינר. וא"ת אי"כ תאמי נקט כהא ארבע וזוי שהוא ב' דינרין. י"ל שמיני התלמוד הוא יקריס. אי נמי ארבע וזוי לאו דווקא אלא בן דרך התלמוד כמו שקול ארבע וזוי וחס לפלגא

הוציאו לו

פרק חמישי יומא

גו.

מוסף רש"י

גו.

ומיחל. מוציא מעשר שני לחולין על ממות שיש לו בביית, דמה שיש לו פניא לתקן יתקן דהא בלמריה בעגלמא כגי (ב"ק סט:) הוציא ויכול לתקט בלמריה בעגלמא ולומר הכרית, אבל במרומה ושאר מעשרות מסבין אצריה ולאחר השבת כשפירשם אמרינן הוכרז הדבר שזו היא התרומה וזה לא שהם אלא חולין (וירורין יד.). וישותה מיד. ולאחר זמן יפריש התרומה והשופר ואמרין הוכרז הדבר שזהו תרומה (ערוצין לו.) דמאחר שקרא שזי יאל לו מיד עכל ובשאה מוציא יין לשמימו הוא הנגבר לחולין ולשביחו לו כלים ויוציא מן הטד לתרומה הוא הנגבר לתרומה וזהו שצריה (גיסורן כה:).

תום ישינים (המשך)

ב"מ סט, עג. וכל הואו דהתם דאחר כגש בסקל קשאי לי מלאמרינן ביהם איחור מקומין [בזחיס מת, א] דחטאת בנת דקטא וכן בכריתות פירק [דס] שמייהו יין לשמימו הוא הנגבר לחולין ולשביחו לו כלים ויוציא מן הטד לתרומה הוא הנגבר לתרומה וזהו שצריה (גיסורן כה:).

בשבת עוד חילוק אחר דגבי דמאי קמיי ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו פי' מדה אחת שאני עמיד להפריש למחר הא מעשר ושאר מעשר דהיינו מ' יהא סמוך לו אותה מדה שעשיתי מחילה מעשר יהא תרומת מעשר על הט' ומפריש למחר אותה מדה של תרומת מעשר ושותה הכל ואפילו אותם התשעה שהן מעשר למאן דאמר מעשר ראשון מותר לזרים ולרבי מאיר דאמר אסור לזרים אם הוא לוי שותהו אבל בודאי לא יועיל לו שהרי אינו יכול להפריש אותה מדה בשבת ובגלו הפרשה אינו יכול לשמות אותם התשעה כדקמיי אי אחת מודה שמה יקע הנוד וינמלא שותה טבילים למפרע ואם כן אם היה שותה המעשר כל כמה דללא הופרש הוא ליה כבקיעת הנוד אי נמי בודאי טבל הוא זקוק למי

יתנן המעשר ללוי לקיים מצות נתינה עוד שי חילוק דגבי דמאי קמיי מעשר שני בצפנו או צדרומו וגבי כומיס לא קמיי אלא תשעה ובספק חשיבה מעשרין את הדמאי לא את הודאי ומהאי טעמא נמי לא קמיי גבי כומיס כדקמיי התם ומחולל על המעות אלא ומיחל ושותה מיד פי' מתחיל או כמו שפירש הר"ר משולם וז"ל ומיחל בזה"י מווג מלאון כסאך מהול במים (ישעיה א) אבל לחלל אינו יכול כיון שלא קבע לו מקום כדמתיא בתוספתא דמסכת מעשר שני [פ"ג] מע"ש שנחפץ זה יהא מחולל על איסר זה ולא קבע לו מקום ר' שמעון אומר קרא שם זה ואמרו לו אל ואכול מעותיך השכרת מעות אצידת נפשות ואפילו רבי שמעון דאמר קרא שם י"ל דמיירי כגון שאמר בתוכו דחשיב כבציות מקורו דהוי טעין פלוגמתייהו דפלגי במסכת תרומות [פ"ג משנה ה) ומייתי לה בפרק כלל מערבין (ערוצין דף לו:). האומר תרומת הכרי זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא שם ומפרש התם דכי אמר בתוכו כאלו אמר בלמצינעיו דקבע מקום ולא כמו שפרש"י ומיחל מחלל דאינו יכול לחלל כדפרישית ועוד אם היה שותהו בחילול בגלו הפרשה היה שותה טבילים למפרע כדפרישית לעיל וכן משמע הלשון דקאמר שאני עמיד להפריש אלמא כולהו כריך סופו להפריש וליכא למימר דשאני עמיד להפריש לא קאי אלא אתרומה דאי הוה חיילא בגלו הפרשה אם כן הימה מדמעת ואוסרת הכל אם כן מעשר ראשון נמי ט' (דכתיב) ביה תרומת מעשר וליכא למימר דאתרומה ומעשר ראשון קאי ולא אמעשר שני דמאיזה טעם הוה לן למימר הכי הא לא קמיי אלא חדא זימנא שאני עמיד להפריש ואי קאי אחריי קאי אכולהו ועוד בתוספתא א קמיי עשרה הבאים אחריהם תשעה הבאים אחריהם משמע אחריהן מן החבית ומייהו ההיא רמיה דתוספתא ודמסכת תרומה פי' לרחות דקיון דמוכרי כסות התרומה והמעשר חשיב קריאת שם טפי ולא צעין קבציות מקום ואיכא נמי למאן דאמר במסכת תרומות פי' שלישי (מ"ה) [האומר] תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם ועוד תנן במסכת מעשר שני פרק רביעי (משנה ו) הפודה מעשר שני ולא קרא שם רבי יוסי אומר דיו ומייהו שאר הקוסיות קשו לפרש"י ועוד דרך משנה גופא בעיא קבציות מקום מדקמיי סיפא בצפנו או צדרומו:

עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני. לאו דווקא שהרי כיון שכבר נטל מן הק' שני לוגין לתרומה אינו עולה י' שלימים למעשר ראשון ותשעה למעשר שני מן הנותרים ואין לומר דחיישינן שמה הכותי תרם תרומה גדולה ולהכי אין למעט בשביל התרומה ממעשר ראשון וממעשר שני ונריך לתקן עדיין אותם שני לוגין דשמה כבר הורנחם התרומה ונמלא שםם זקוקים למעשר והמעשרות נמי כריך לחזור ולתקן דילמא הוה ליה מרבה במעשרות אין לומר כן דאם תיקון הכותי תיקון כראוי ואם לא תיקון לא תיקון כלל כדפי' לעיל: **דברי ר' מאיר**. משמע הכא דלית ליה לר' מאיר ברירה וצפ' י' ש כבר (בכורות דף מח:). אמר דצבירא ליה כרז אסי דאמר האמין שחלקו מחלה יורשים ומחלה לקוחות דמספקא לה אי בלקוחות אי יורשים אלמא דמספקא ליה אי אית ברירה אי לא ויש לחלק בין הכא שמתנה ומצבר דצרי לההיא דהאמין שחלקו שאינן מתניין ומצברין כלום ובהא מיתבאר דרצא מוקי' התם י' מאיר ור' יהודה כרז אסי וצפ' כל הגט (גיטין דף כה:). קאמר רבא דתרווייהו אית להו ברירה וכן יש לתרץ דשמואל דאמר צפ' בתרא דביהי (דף לו:). דאפילו דרבינן לית להו ברירה גבי שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות ובפרק מי שאלחו (גיטין דף עה:). אהקין שמואל בגיטא דשביז מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ואם לא מתי וכו' ולכי מיית הוי גיטא אלמא דאפילו דלאורייתא אית ליה ברירה דכי האי גוונא דייקין בר"פ כל הגט (שם דף כה:). ופרש"י שם הנוטם דחשיב ליה ברירה משום דאין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שצדיו לקיימו כשהוא מתנה עליהם וכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו משום ברירה הוי גט אבל הכא דאין צדיו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט עכ"ל והא דפריך צפ' בכל מערבין (ערוצין דף לו:). אלא מעתה היו לפניו שני רמונים של טבל ואמר אם ילמדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה ואלא לאו יהא זה תרומה על זה] הכי נמי דלא הוי תרומה דמשמע שפסוט לו דהויא תרומה למאן דלית ליה ברירה קאמר אי נמי אפילו ונאמן דלית ליה ברירה קאמר כיון דמתנה בין ירדו בין לא ירדו חשיב טפי והשתא לפי החילוק שחילקנו בין היכא שמצבר דצרי להיכא דלא קאמר מידי ניחא נמי דשמואל דבהיאי דחבית ובהמה לא קאמר מידי וא"ת אי"כ מאי פריך במרובה (ב"ק דף סט:). דר' יוחנן אדר' יוחנן דלית ליה ברירה בזהיאי דכל המתלקט ובההיא דהאמין שחלקו לית ליה ברירה לישני דיש חילוק בין היכא שמצבר דצרי כההיא דכל המתלקט וחוור צו הגמרא ממוך קושיא ז' י' לומר משום דניחא ליה למימר לעולם כל הנלקט כדקמיי במשנה וניחא ליה נמי למימר לא תיפוך ועוד כי הוה משני נמי הכי אכתי הוה קשה ליה מההיא דכל הגט (גיטין דף כה:). דייקין התם דרבי יוחנן לית ליה ברירה דאמר אף אחרון נמי אין פוסל אע"ג דהתם נמי מצבר דצרי ומתנה לאיזה שארצה אגרס צו ומייהו כי עביד התם כריכותא בתרי מילי דר' יוחנן הוה מנ"י למימר אי אימתמא ההיא דהאמין שחלקו ה"א התם הוא דאין ברירה משום דלא מצבר דצרי אלא בגללו הכי עביד דכריתא שפיר ועוד יש לתרץ ההיא דשמואל צענין אחר דבצטנין הדבר עומד להתצבר שהרי אז ימיה אז ימות אלא ההיא דחבית ובהמה שמה לא יחלקו לעולם וכן נמי לרבינן לומר דלא תמיית דר' יוסי דהכא אדרבי יוסי בפרק מי שאלחו (שם דף עג:). דקאמר מה היא בצאותן הימים ר' יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת ולכי מיית הוי גיטא אלמא יש ברירה ומייהו בגללו הכי לא קשה דמאי לחלק בין היכא דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה אבל היכא דתולה בדעת אחרים בהקדוש ברוך הוא שחיייו ומותו תלוי צדיו יש ברירה ולמאן דלא מפליג בין דעת עצמו לתולה בדעת אחרים לישני דטעמא דר' יוסי הכא משום בקיעת הנוד אבל קשה למאן דלא מפליג דשמעינן לרבי יוסי דלית ליה ברירה אע"פ שמתנה ומצבר דצרי צפ' בכל מערבין (ערוצין דף לו:). האומר מעשר שני שיש לי בביית יהא מחולל על סלע שתעלה צדיו מן הכיס רבי יוסי אומר לא חילל ולפי מירון שני שתרצנו אליבא דשמואל נחא דבפרק מי שאלחו עומד להתצבר או ימיה או ימות אבל התם שמה לא תעלה סלע צדיו מן הכיס דשמה יגבז או יניח אותו כי לעולם ומה דלמא אליבא דשמואל דבפרק מי שאלחו (גיטין דף עה:). אית ליה ברירה היינו לפרש"י דפי' דכבי האי גוונא נמי שייך ברירה ולא דמי לשאר תנאים דעלמא אבל אז אמרינן דכל דבר שהוא בעין תנאי לא שייך ביה ברירה דשמואל דפי' שמי שאלחו (שם) לא קשה מידי והא דלויי בפרק כל הגט (שם דף כה:). דההיא דמה היא בצאותן הימים וכו' ולכי מיית הוי גיטא אלמא יש ברירה היינו משום דמוקמינן לה בפרק מי שאלחו (שם דף עג:). באומר מעת שאני בעולם כלומר שעה אחת קודם למיתתו אם ימות ואם כן בשעה שיש לו לגט לחול לא מוכחא מילתא אם חייל אם לא אלא שלאחר מיתה אמרינן הוכרז הדבר למפרע שזו היתה שעה אחת קודם למיתתו ומייהו קשה מההיא דאם בא חכם לומרח שהוא דרך תנאי וקרי ליה ברירה ויש לחלק לפי שמנייה שני עירוצין ואין נראה ועוד קשה הא דאמר בפרק כל הגט (שם דף כה:). הריני בועליך על מנת שירצה אבא שהוא דרך תנאי וקרינן ליה ברירה אלא פרש"י עיקר דאף על גב דדרך תנאי הוא כיון דתולה אותו בדבר שאינו צדיו קרינן ליה ברירה:

בפרק בעות כותים. [ו]אל"פ שגורו על פת כותים כשעלו מן הגולה כמו שפורש בפרקי דרבי אליעזר [פ"ח] שהיו אז מסבין לבזוי ביות מ"מ על יין לא גזרו. מ"ר. בבין הבורתים. אבל מעם הארץ הוא ודאי מפריש תרומה גדולה כדאמרין בטוהו [מת, א] [ולא אמרינן נמי (מעט) [בנעם] הארץ שימתינן למוצאי שבת אלא יוכל להפריש למחר בשבת כדמתן בפרק בתרא דדמאי [מ"א] המומין את חפציו שיאכל אלו ואיני מאמתי על המעשרות אומר מערב שבת מה שאני עמיד להפריש למחר כו', אבל כהא מיירי מה שאני עמיד להפריש למוצאי שבת מדקמיי סיפא אי אחת מודה שמה יקע הטד כו' ואי בשבת מה י' לחוש והלא יפריש בשעת שתייה. מ"ר. ומה שנחשבו כותים על התרומות ומעשרות היינו משום דלית להו לאו דלפני עור ולא תתן מכשול. וא"ת הא איכא לאו דלא מגזול. י"ל דהוי ממון שאין לו תועבין, ועוד כל זמן שלא הופרש אינו רשאי ליתנו לא לבסן ולא ללוי. [ו]ה"ר אליהו פי' דרש"י עשר מעשר ולא מוכר, תבואת ורצן ולא לוקח, כדדרישין בשוכר אם הפועל [ב"מ פח, ב] עשר מעשר ואכלת ולא מוכר]. ע"כ עמוד קודם

עשרה מעשר ראשון. וא"ת כיון שהופרש כבר שני לוגין אם כן אין העשרה של מעשר שלמינן. וי"ל דיעשה מדות קטנות. או נמי כי שני לוגין אינו אלא בכסף כי שמה הפריש הכותי תרומה למאכלו ונריך להפריש ממאה אלו עשרה שלמינן. והוה השני לוגין ספק מין תרומה ספק מעשר מעורב בהן וטותן לבסן, מיהו זה התירוק אין נראה לה"ר אלחנן[ו] דהא אמרינן צפ' שלשה שאלנו [בגרות מז, ב] דבמאי דכתיב באורייתא מזהר וזכיר ואם הפריש למאכלו אם כן הפריש הכל ואין כריך לעשר כלל ואם למכור לא יפריש כלל [פ"ג] דכותים גרי לחזור ולהפריש הכל, אלא ודאי עשרה קטנים קאמר, ועוד הקשה דהא רבי שמעון אית ליה בפרק העומר תנחתא [פ"ג] דכותים גרי אריות הן ואיני ליה במסכת תרומות ומייתי לה בפרק שי דקידושין [ומה, ב] דכרי (ליכא) [לימא] בתרומה דנפשיה, אם כן מה מושיל מה שהפריס. על כן נראה מירון ראשון, והא דנקט כותים דלפרישו זה דלמיה בתרומה דנפשיה אפילו עגל גמור נמי איכא למימר משום רבי מאיר נקטיניהו דלית ליה התם גרי אמת הן, אבל זו קושיא אחרונה[ו] אין י"ל, דסומים שאני [ומאי] דתקן הכותי והכרי